

1501623-88.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... situação do filho se propôs a trabalhar no tráfico para pagar a dívida do filho. O Danilo já estava na biqueira como "campana". Quando foram abordados pela GCM estavam na atividade do tráfico.

O réu, em seu interrogatório em juízo, afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, no entanto, não conseguiu infirmar o conteúdo do depoimento prestado pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501623-88.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501623-88.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

DANILO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA e SALETE RODRIGUES MOREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 18 de julho de 2021, por volta da 01:15 horas, na Rua da Costa, 58, Vila Moraes, Porteira Preta, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, traziam consigo e expunham para venda, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 11,63g (onze gramas e sessenta e três decigramas), 02 (duas) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 0,5g (meio grama) e 57 (cinquenta e sete) invólucros de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido aproximado de 61,56g (sessenta e um gramas e cinquenta e seis decigramas), conforme auto de exibição e apreensão às fls. 17/20 e laudo de constatação provisória.

Foram tomadas todas as providências que o caso em questão requer: auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo.

Os réus foram devidamente notificados para apresentarem suas defesas prévias (fls.164 e 183) o fazendo às fls.187/188 e 223/225, e a denúncia foi recebida no dia 03 de novembro de 2021 (fls.229/230).

Ao longo da instrução probatória, acompanhados de suas defesas técnicas e exercendo de forma plena seus direitos de defesa, os réus foram interrogados na forma da lei e foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes (fls.249/250).

Em alegações finais captadas em sistema audiovisual, a Promotoria de Justiça requereu a condenação do réu, vez que, em seu juízo discricionário, o ilustre representante do Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada as autorias e materialidade do crime. Pugnou pela credibilidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e opinou pela aplicação das penas acima dos pisos mínimos. Pontuou o Parquet pela incidência do regime prisional inicial fechado para cada réu.

As defesas, por sua vez, em manifestação escritas, refutaram as colocações do representante do Ministério Público acrescentando que não subsistem provas suficientes para a prolação de decreto condenatório em relação aos réus no tocante ao tráfico. Apresentaram teses subsidiárias.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Inicialmente convém assinalar que o processo em questão se desenvolveu normalmente possibilitando ao acusado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório de acordo com as regras do devido processo legal.

Preliminarmente anoto que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. P/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo “ladrão”, “perdi”. Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em

flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). No tocante ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas testemunhais requeridas pela defesa de Salete, após o término da instrução, releva assinalar que a defesa técnica não apontou no momento oportuno a pertinência e relevância de tais testemunhas na busca da verdade real. Anote-se que, no momento adequado, qual seja, na apresentação da defesa preliminar, a defesa não fez qualquer menção a tais testemunhas quando lhe era possível fazê-lo em tempo hábil, resultando em preclusão temporal.

A condenação integral é medida que se impõe na situação vertente, se não vejamos. A materialidade delitiva do delito de tráfico definido na lei 11.343/06 está demonstrada pelos seguintes elementos de provas amealhados no curso da atividade persecutória: auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo.

No tocante à autoria e responsabilidades criminais não pairam dúvidas acerca da prolação de um decreto condenatório contra os réus pela prática de tráfico ilícito de substância entorpecente.

O crime definido no caput do artigo 33 da lei 11.343/2006 é classificado como tipo penal de conteúdo misto em que a prática de qualquer das condutas delineadas nos verbos nucleares da descrição típica, cotejadas pelo elemento subjetivo do injusto, que, no caso concreto, consiste na intenção de comercializar drogas ilícitas, induz à tipicidade do tipo penal incriminador.

Na hipótese vertente há prova da prática de ao menos uma das condutas descritas, qual seja, trazer consigo substância entorpecente para mercancia em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes-SP realizou um consistente trabalho policial ao diligenciar de forma absolutamente eficaz na realização da prisão em flagrante delito do acusado. Os agentes, em percuciente trabalho de investigação lograram a efetivação da prisão do acusado. Os depoimentos dos guardas civis ouvidos em juízo guardam simetria entre os elementos angariados no inquérito policial e a prova judicial.

Os Policiais Wony Erick Leone e Luiz Fernando Borges foram uníssonos, lineares, assertivos e categóricos em suas palavras guardando simetria com os elementos constantes no auto de prisão em flagrante. Afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina pela região, quando se deparam com o casal na via pública que, ao avistar a aproximação da guarnição, passou a andar, sendo que a mulher dispensou uma sacola; efetuada a abordagem localizaram com Salete dinheiro em espécie e com Danilo um aparelho de telefonia celular. Na sacola dispensada por Salete identificaram entorpecentes fracionados para venda, contendo: dinheiro, eppendorfs de cocaína, invólucros de maconha e saquinhos de pedra de crack, todos devidamente fracionados para venda. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Salete imputou o crime a Danilo que, por sua vez, a imputou como a responsável pela venda. As embalagens eram diversificadas em cores diferentes.

Desta forma, é forçoso reconhecer que os depoimentos dos policiais são seguros e coesos, guardando linearidade com as provas amealhadas no inquérito policial.

O quadro probatório, portanto, está todo a indicar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo, porque os depoimentos dos agentes são coerentes, e, portanto, aptos para provarem o crime e suas autorias.

Além disso, "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação". (Apelação Criminal n. 128.275-3/9 - Comarca de Ribeirão Preto - Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA).

No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297 e 208/273.

Pela defesa não foram ouvidas testemunhas.

A ré Salete, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, asseverou que estava em um terreiro de candomblé onde fazia um bico com o seu pai de santo. Um dia foi procurada pelo seu filho atordoado por causa de falta de dinheiro e dívida com um traficante local que era amigo de infância do seu filho. Ficou de ajudar seu filho que estava desempregado. Ele ficou de entregar o dinheiro até uma determinada quarta-feira. Um dia viu seu filho agredido e caído no chão pelo traficante local chamado Bruno, vulgo Gordão. Para salvar a situação do filho se propôs a trabalhar no tráfico para pagar a dívida do filho. O Danilo já estava na biqueira como "campana". Quando foram abordados pela GCM estavam na atividade do tráfico. O réu, em seu interrogatório em juízo, afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, no entanto, não conseguiu infirmar o conteúdo do depoimento prestado pelos policiais. Disse que é dependente químico desde sua adolescência. No dia dos fatos foi até o local para comprar Crack com Salete quando foram ambos abordados pela GCM. Usou R\$ 150,00 do seu salário para aquisição de entorpecentes. O telefone estava com sua pessoa porque pediram para ele carregar o aparelho. Ora, inviável o acolhimento da tese de defesa do réu, porquanto todo o conjunto probatório indica o contrário. Ademais, o réu não comprovou a origem lícita do dinheiro com ele apreendido e a versão de que sustentava sua dependência química com um planejamento orçamentário tão pragmático é inverossímil, porquanto a dependência química, como sabido, afeta de forma fulminante a capacidade cognitiva e lógica do comportamento humano de tal forma que planejamento orçamentário não se coaduna com tal perturbação mental.

Os depoimentos seguros e lineares dos policiais responsáveis pela prisão, a quantidade e diversidade da droga apreendida em local conhecido como ponto de tráfico e o modo pelo qual estavam acondicionadas, fazem cair por terra a alegação de inocência.

Ademais, o ônus probandi, não é um dever processual afeto apenas ao órgão acusatório, incumbindo à defesa a sua prova. O STF já teve oportunidade para decidir neste sentido no HC 68.964-7-SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 22.4.94, cuja ementa tem o seguinte teor : "O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita" (TACRIM SP- Ap. 1.407.329-8- Rel. Juiz LUIZ GANZERLA -12ª C.-J. 9.2.2004-Un.).

Pelas provas amealhadas fica caracterizado o crime do artigo 33, caput, da lei de tóxicos.

Afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06. Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que ambos os acusados estão bem inseridos no mundo do crime, haja vista a elevada quantia de substância entorpecente com eles encontradas, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o caso de cada qual.

Estabelecida, portanto, a necessidade de uma sentença de procedência da ação penal, passo à fixação das penas.

Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, porquanto o crime de tráfico de crack e cocaína, dados os seus elevados potenciais deletérios à saúde humana, nos dias atuais, corresponde à mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico demonstra um juízo de reprovação social (culpabilidade) mais intenso que o traficante comum.

Logo, a pena base deve ser acrescida em 1/6.

O Poder Judiciário não pode dar de ombros para as pontuais consequências sociais perniciosas do tráfico praticado pelos réus em local de elevada densidade

demográfica urbana, atingindo um número indeterminado de pessoas e promovendo a criminalidade violenta em larga escala nas adjacências, o que propicia o aumento das penas bases em mais 1/6, de forma que as penas encontradas nesta primeira fase da dosimetria sancionatória é de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa ao réu.

No caso de Salete, a pena sofre nova majoração de 1/6 por conta da reincidência específica, perfazendo 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

As penas pecuniárias, levando em consideração as precárias condições econômicas dos réus, devem ser aplicadas com o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal.

As penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, haja vista o que dispõe o § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO DANILO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO no regime inicial fechado e no pagamento de 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, calculados estes no valor unitário mínimo previsto na lei; CONDENO SALETE RODRIGUES MOREIRA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados estes no valor unitário mínimo previsto na lei.

Também não poderão apelar em liberdade por vedação do art. 44 da Lei Antitóxicos, acrescentando-se, ainda, a gravidade e os efeitos sociais nefastos do delito que impõe a preservação da ordem pública e o fato de que os réus permaneceram presos durante todo o processo, não sendo, pois, justo, que sejam soltos nesta data, quando já se tem uma sentença condenatória.

Decreto o perdimento, em favor da União, do valor encontrado em poder do acusado com esteio no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

Recomende-se, pois, os réus na prisão em que se encontram e expeça-se guias de recolhimento provisórios, com o devido encaminhamento.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA